

1. 개정이유

소극행정 인터넷 신고(재신고 포함) 시 접수증 교부 및 신고처리부 기록 등 불필요한 업무 근거를 폐지하고, 소극행정 신고의 처리기한을 연장하는 경우 신고인에게 그 내용을 통보하는 근거를 마련하며, 소극행정 신고의 기관 운영 실태 점검에 대한 임의성 부여 및 기관 협조 근거를 마련하는 한편, 일부 용어와 오기(誤記)를 정비하는 등 운영상의 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 인터넷 소극행정 신고 및 재신고에 대해 신고처리부 기록 및 접수증 교부를 하지 아니함(안 제4조제3항, 제4항 신설, 안 제11조제3항, 제4항 신설)
- 나. 처리기한 연장시 신고인에게 그 내용을 통보하는 근거 마련(안 제9조제1항 후단 신설)
- 다. 소극행정 신고의 기관 운영실태 점검에 대한 임의성 부여 및 기관 협조 근거 마련(안 제14조제1항, 제4항 신설)
- 라. 일부 용어·오기 등 정비(안 제12조 및 안 제13조제1항 등)
- 마. 오프라인 소극행정 신고인들이 한결 읽고 쓰기 쉽도록 신청서 글자 크기(11p→13p)를 변경함

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「적극행정 운영규정」, 「지방공무원 적극행정 운영규정」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 중앙행정기관, 지방자치단체, 지방교육청(2025. 3. 10.)
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별지 제1호 서식(개선)

소극행정 예방 및 신고 처리에 관한 지침 일부개정예규안

소극행정 예방 및 신고 처리에 관한 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제3항 후단을 다음과 같이 한다.

다만, 인터넷으로 신고를 접수한 경우에는 인터넷 접수로 신고처리부 기록을 갈음할 수 있다.

제4조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

- ④ 제3항의 경우 소관 행정기관의 장은 신고인이 원할 때에는 별지 제3호 서식에 따른 접수증을 교부하여야 한다. 다만, 인터넷으로 신고를 접수하여 전자적 형태로 통보한 경우에는 접수증을 교부하지 아니한다.

제9조제1항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 신고인에게 그 내용을 통보하여야 한다.

제11조제3항 후단을 다음과 같이 한다.

다만, 인터넷으로 재신고를 접수한 경우에는 인터넷 접수로 재신고 처리부 기록을 갈음할 수 있다.

제11조제4항을 제5항으로 하고, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

- ④ 제3항의 경우 위원회는 재신고를 한 사람(이하 "재신고인"이라 한다)이 원할 때에는 별지 제5호 서식에 따른 접수증을 교부하여야 한다. 다만, 인터넷으로 재신고를 접수하여 전자적 형태로 통보한 경우에는 접수증을 교부하지 아니한다.

제12조 중 "재신고의 처리 결과"를 "재신고의 처리를 위해"로 한다.

제13조제1항 본문 중 "재검토 요청, 업무처리방식의 개선"을 재검토, 업무처리방식 개선"으로 한다.

제14조제1항 중 주기적으로 "확인·점검하여야 한다"를 "점검할 수 있다"로 하고 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

- ④ 소관기관의 장은 제1항부터 제3항까지에 따른 위원회의 확인·점검, 자료제출 요구·요청 등에 특별한 사정이 없는 한 협조하여야 한다.

별지 제1호 서식을 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 예규 시행 당시 종전의 규정에 따라 작성하여 인쇄된 서식은 해당 인쇄분의 소진 시까지 개정된 서식과 함께 사용할 수 있다.

신·구 조문대비표

현행	개정안
제4조(신고 및 접수) ① ~ ② (생략)	제4조(신고 및 접수) ① ~ ② (생략)
③ 소관 행정기관의 장은 소극행정 신고를 접수한 때에는 그 순서에 따라 별지 제2호 서식의 신고 처리부에 기록하여야 한다. 이 경우 신고인이 원할 때에는 <u>별지 제3호 서식에 따른 접수증을 교부하여야 한다.</u>	③ _____ _____ _____ _____
<신설>	다만, 인터넷으로 신고를 접수한 경우에는 인터넷 접수로 신고처리부 기록을 갈음할 수 있다.
	④ 제3항의 경우 소관 행정기관의 장은 신고인이 원할 때에는 별지 제3호 서식에 따른 접수증을 교부하여야 한다. 다만, 인터넷으로 신고를 접수하여 전자적 형태로 통보한 경우에는 접수증을 교부하지 아니한다.
제9조(처리기한) ① 소관 행정기관의 장은 소극행정 신고를 접수한 때에는 특별한 사유가 없으면 14일 이내에 처리하되, 필요한 경우 14일의 범위에서 그 기간을 한 차례 연장할 수 있다.	제9조(처리기한) ① _____ _____ _____ _____ _____
	이 경우 신고인에게 그 내용을 통보하여야 한다.

제11조(재신고 및 접수) ①~②
(생략)

③ 위원회는 재신고를 접수한 때에는 그 순서에 따라 재신고 처리부에 기록하여야 한다. 이 경우 재신고를 한 사람(이하 "재신고인"이라 한다)이 원할 때에는 별지 제5호 서식에 따른 접수증을 교부하여야 한다.

<신설>

④ 재신고의 보완·취하·병합 등에 대하여는 제5조 및 제6조를 준용한다. 이 경우 “신고”는 “재신고”로 본다

제12조(재신고의 조사) 위원회는 재신고의 처리 결과,(이하 생략)

제11조(재신고 및 접수) ①~②
(생략)

③ _____

_____ 다만
인터넷으로 재신고를 접수한 경우에는 인터넷 접수로 재신고 처리부 기록을 갈음할 수 있다.

④ 제3항의 경우 위원회는 재신고를 한 사람(이하 “재신고인”이라 한다)이 원할 때에는 별지 제5호 서식에 따른 접수증을 교부하여야 한다. 다만, 인터넷으로 재신고를 접수하여 전자적 형태로 통보한 경우에는 접수증을 교부하지 아니한다.

⑤ 재신고의 보완·취하·병합 등에 대하여는 제5조 및 제6조를 준용한다. 이 경우 “신고”는 “재신고”로 본다.

제12조(재신고의 조사) -----
재신고의 처리를 위해 -----

제13조 (재신고의 처리) ① (중략) 행정기관에 <u>재검토 요청, 업무처리방식의 개선</u> (이하 생략)	제13조 (재신고의 처리) ① (중략) <u>행정기관에 재검토, 업무처리방식 개선</u> (이하 생략)
제14조 (운영실태의 점검·평가) ① (중략) 운영실태를 <u>주기적으로 확인·점검하여야 한다.</u> <신 설>	제14조 (운영실태의 점검·평가) ① ----- <u>점검할 수 있다.</u> ④ 소관기관의 장은 제1항부터 제3항까지에 따른 위원회의 확인·점검·자료제출 요구·요청 등에 특별한 사정이 없는 한 협조하여야 한다.

소극행정 신고서

접수일자		접수번호		처리기간	
신고제목					
신고인	성명		전화		
	주소				
피신고인	성명		소속		
기존 민원 접수번호					
기존 민원 내용 및 처리결과					
신고 취지 및 내용					
다른 불복구제 절차 신청 여부	※ 진행 중이거나 확정된 감사·수사·재판·행정심판·조정·중재 결과를 작성				
처리 결과 통보방식	☐ SMS(문자 메시지)		휴대전화번호:		
	☐ 전자우편		전자우편주소:		
	☐ 우편		주소:		

「적극행정 운영규정」제18조의3 제1항 및 「지방공무원 적극행정 운영규정」제17조의3 제1항에 따라 신고서를 제출합니다.

년 월 일

신고인

(서명 또는 인)

소관 행정기관의 장 귀하

※ 행정기관의 홈페이지 등 제안자의 신원을 확인할 수 있는 전자적 방법으로 제출하는 경우에는 신고인의 서명을 생략할 수 있습니다.